

(3) 매각대금 분할납부 중인 국유재산에 대한 연체관리 부적정

- 「국유재산법」 제50조(매각대금의 납부) 제2항 및 「국유재산법 시행령」 제55조(매각대금의 분할납부) 제4항 제1호 따르면 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업 정비구역 내에 위치한 국유재산은 매각대금을 20년 이내의 범위에서 분할 납부할 수 있다고 되어 있고
- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제52조(매매계약의 해제)에 따르면 매수자가 매각대금을 체납하는 경우 매매계약을 해제하되 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 매수자로부터 타당성 있는 납부보장책을 제시받거나 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 때에 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받고 매매계약을 해지하지 아니할 수 있다고 되어 있음
- 한편, 「도시 및 주거환경정비법」 제86조(이전고시 등) 및 제87조(대지 및 건축물에 대한 권리의 확정)에 따르면 정비사업을 완료하고 준공인가를 받은 후 사업시행자가 지방자치단체의 관보에 이전고시를 하면 수분양자는 이전고시 익일에 정비사업으로 조성된 대지 및 건축물의 소유권을 취득¹⁾하게 되며 이 때 종전 토지에 설정된 저당권 등은 소유권을 이전받은 대지 및 건축물에 설정된 것으로 본다²⁾고 되어 있음

1) 이전고시에 따른 소유권 이전은 일반적인 부동산 거래에 따른 소유권 이전과 달리 매도자의 의사에 상관없이 이전고시라는 법률상 요건만 있으면 소유권이 이전됨

- 따라서, 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유재산을 매각하는 경우에는 국유재산 매각대금 분할 납부 기간이 20년 이내로 장기간이며 사업시행자인 재개발 조합이 정비사업을 완료하여 준공인가를 득한 후 이전고시를 하면 수분양자는 이전고시 익일에 소유권을 취득하여 매각대금이 완납되지 않았는데도 국유재산의 소유권을 상실할 위험이 있으므로 매수자가 매각대금을 연체하는 경우 매매계약을 해제하거나 매수자로부터 타당성 있는 납부보장책을 제시받고 부점장 승인을 얻어 매매계약 해제를 보류하여야 함

□ 그런데, 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유재산을 매각하고 매각대금을 분할납부 중에 이전고시로 국유재산의 소유권이 이전된 국유재산 362건의 관리 실태를 점검한 결과

- ◆◆◆◆부에서는 2006. 7. 3. ○○구청으로부터 인수한 ‘○○시 ○○구 (대, 116.7㎡)’ 소재 국유재산에 대하여 2007. 11. 16. 매수자 ○○○과 매매계약(매각금액 : 441,710천 원, 매각면적 : 116.7㎡, 20년 분납)을 체결한 이후
- 매수자 ○○○은 2009. 1. 16 이후 이전고시일인 2015. 3. 26.까지 6년 2개월간 매각대금 377,662천 원을 연체 중이었는데도 매수자로부터 타당성 있는 납부보장책을 제시받아 매매계약 해제를 보류하거나 매매계약을 해제하고 매수를 원하는 조합과 매매계약을 체결하지 않은 상태²⁾에서

2) 매수자 ○○○은 2009. 1. 16. 이후 매각대금을 연체중인 상태에서 재개발 조합은 재개발사업이 완료되어 2014. 9. 26. ○○구청으로부터 준공인가를 받은 후 2015. 1. 30. 연체중인 매매계약에 대하여 매매계약을 해제하고 조합명의로 계약하겠다는 내용의 공문을 보냈으며, 같은 해 3. 26. 이전고시를 한 후 같은 해 4. 20. 기존 매매계약 해제 후 조합과 계약의사를 묻는 공문을 재차 보냈으나 ○○○○○부는 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 매수자가 점유자 혹은 조합으로 제한된다는 특수성을 이유로 조합이 기존 계약자로부터 매매계약 해제요청서를 받아 제출하면 조합과 매매계약을 체결하겠다고 회신하였음

- 2015. 3. 26. 이전고시가 되어 익일 매수자 ○○○이 소유권을 취득하게 되었으며, 같은 해 5. 1. 매수자 ○○○이 분양받은 아파트(○○○구 소재)를 본인 앞으로 소유권 보존등기 하는 등

△ [표 33]과 같이 국유재산 9필지에 대하여 「도시 및 주거환경 정비법」에 따라 국유재산 점유자 5명에게 매각대금을 분할 납부 하는 매매계약을 체결하였고 매수자는 재개발 사업에 따른 대지 및 건축물을 분양 받았으나

△ [표 34]와 같이 매매계약을 체결한 이후 매각대금이 12개월 이상 연체 중인데도 매수자로 하여금 납부보장책을 제시받아 매매계약 해제를 보류하거나 매매계약 해제 등의 조치를 취하지 않아 위 9필지의 국유재산 소유권이 이전되었으며, 감사일 현재 매각대금 523,952천 원, 분납이자 및 연체이자 67,521천 원 (2018. 7. 25. 기준) 상당을 회수하지 못하고 있음

[표 33] 국유재산 매수자의 대지 및 건축물 분양 내역

순 번	국유재산 소재지 (종전토지)	매수자	이전고시일	등기일	매수자가 분양받은 대지 및 건축물
--------	--------------------	-----	-------	-----	-----------------------

“기재 생략”

[표 34] 2015. 3. 26. 이전고시에 따른 국유재산 소유권 상실 토지 명세
(단위 : 천 원)

순번	국유재산 소재지	매수자	매매계약 체결일	최초 연체일	잔여채권액 (2018. 7. 25.기준)					
					미수금액(C=A-B)		채권금액(A)		회수금액(B)*	
					매각대금	이자	매각대금	이자	매각대금	이자

“기재 생략”

△ 한편, ◆◆◆◆◆부에서는 [표 35]와 같이 위 국유재산에 대한
소유권 상실 사항을 확인한 이후 법원 배당 참여 등을 통해
매수자로부터 받지 못한 매각대금을 회수하였음

[표 35] 국유재산 매각대금 회수 현황

(단위 : 천 원)

순번	국유재산 소재지	매수자	경매사건 번호	소송사건 번호	확정 판결일	배당일	배당회수 금액
----	----------	-----	------------	------------	-----------	-----	------------

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ ◆◆◆◆부장은 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 국유 재산을 매각하고 분할납부 중인 매매계약에 대한 연체 관리를 소홀히 한 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의를 촉구하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바람 (주의)
- ‘○○○시 ○○구’ 소재 국유재산에 대하여 매각대금을 완납하지 않고 국유재산 소유권을 취득한 매수자 5명(상속인 포함)으로부터 국유재산 매각대금 523,952천 원, 분납이자 및 연체 이자 67,521천 원 상당에 대한 회수 방안을 강구하시기 바람 (통보)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”